

DECRETO N.º 411**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,****CONSIDERANDO:**

- I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución de la República, el Estado promoverá el desarrollo económico y social a través de la implementación de mecanismos orientados al incremento sostenible de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos, consolidándose sobre la base de principios sociales, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. Asimismo, en su artículo 102 dispone que el Estado garantizará la libertad económica en todo aquello que no se oponga al interés social, fomentando y protegiendo la iniciativa privada, dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y asegurar que sus beneficios alcancen al mayor número de habitantes.
- II. Que el Gobierno de la República de El Salvador consciente que el acceso a la electricidad generará desarrollo económico para miles de familias, asume el reto de alcanzar la universalización del servicio de energía eléctrica a través del incremento al acceso del servicio de electricidad sostenible y eficiente, promoviendo el desarrollo de proyectos público-privados con el financiamiento y subsidio a la infraestructura mediante la densificación, extensión de redes, sistemas aislados y mini-redes que permitan la incorporación de nuevos clientes, sin limitarse a usuarios residenciales, y con ello asegurar los resultados de electrificación total de municipios, energía para todos e implementación de un programa para el uso productivo de electricidad.

- III. Que con el fin de apoyar los esfuerzos del Gobierno de la República de El Salvador para cerrar la brecha de acceso a la energía, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, a través de la cooperación técnica "Fortalecimiento del Sector Eléctrico de El Salvador", financió la formulación de la Estrategia de Acceso Universal a la Energía Eléctrica en El Salvador.
- IV. Que a fin de continuar con los esfuerzos realizados por el Gobierno de El Salvador mencionados en el considerando anterior, se ha contemplado la ejecución del "Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador", el cual cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, siendo la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa - CEL el organismo ejecutor y prestatario de la operación.
- V. Que con el "Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador", se beneficiarán a un estimado de 8,756 hogares que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica, incluyéndose escuelas y otros usos productivos, con especial énfasis en la zona rural del país con ausencia de servicios básicos necesarios para su desarrollo, beneficiándose a la población de los municipios más vulnerables, con un alto índice de pobreza que residen en zonas rurales no desarrolladas económicamente, pueblos originarios (indígenas), entre otros.
- VI. Que por la naturaleza del "Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador" y con el objeto de garantizar la cobertura de las empresas nacionales y/o extranjeras que participen en la ejecución y desarrollo del Programa a que se refiere el considerando anterior, con el presupuesto asignado para tal efecto, es necesario promover mecanismos que generen atracción de inversión, mediante el uso de incentivos fiscales, de conformidad con el artículo 6, literal b, del Código Tributario, por lo que es procedente exonerar del pago de impuestos, aranceles y

todo gravamen, relacionado a las adquisiciones, compras, contrataciones, importaciones e internaciones, realizadas en el marco del desarrollo y ejecución del Programa en mención.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del presidente de la República, por medio de la ministra de Economía,

DECRETA las siguientes:

**DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS DE APOYO AL "PROGRAMA DE
ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA EN EL SALVADOR"**

Objeto

Art. 1.- Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer medidas especiales para apoyar y facilitar la implementación del "Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador", que también podrá denominarse en las presentes disposiciones como "el Programa", el cual será desarrollado en todo el territorio nacional, y comprenderá el proceso de planificación, diseño, adquisición de equipos, herramientas, materiales, accesorios y repuestos, estudios, consultorías, supervisión y construcción de las obras civiles y redes de distribución de energía eléctrica, así como de sistemas de generación de energía eléctrica con base en recursos renovables; instalación y montaje de equipos; implementación de medidas ambientales y sociales; mejoramiento de accesos; adquisición de inmuebles; obras complementarias; o de cualquier actividad que sea necesaria para la completa ejecución del Programa hasta la completa recepción de las obras, bienes y servicios adquiridos localmente o en el extranjero.

Exenciones tributarias

Art. 2.- Las personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de contratistas o subcontratistas en el "Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador" gozarán de las exenciones tributarias siguientes:

- a) Exención total del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, la cual se aplicará a las transferencias de bienes y prestaciones de servicios enunciados en el artículo 1 de las presentes disposiciones.
- b) Exención total por el período que realicen operaciones relacionadas con el Programa mencionado de impuestos y gravámenes a la importación e internación, de Derechos Arancelarios a la Importación, y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. El beneficio no podrá ser extensivo a ningún otro sujeto que pudiera intervenir en la operación de importación.

Los proveedores locales que realicen ventas de bienes o prestaciones de servicios a favor de los beneficiarios de las exenciones detalladas no aplicarán la proporcionalidad del crédito fiscal a que se refiere el artículo 66 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

- c) Exención de toda clase de tributos relacionados con la obtención de licencias y permisos para la construcción de redes de distribución de energía eléctrica y sistemas de generación de energía eléctrica con base en recursos renovables.

Rentas no gravables

Art. 3. Los ingresos que perciban las personas naturales o jurídicas, involucradas como contratistas o subcontratistas respecto de las actividades relacionadas con el Programa y a las que se ha hecho referencia en el artículo 1 de este decreto, se considerarán como no gravables para los efectos de lo dispuesto en el artículo 4 numeral

1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, hasta la completa recepción de las obras, bienes y servicios adquiridos.

Prohibición

Art. 4.- Ninguna exención o beneficio regulados en este decreto será extensiva a bienes para el consumo o de uso personal de directivos, socios o personal de las empresas, familiares de aquellos o empresas relacionadas ni podrá aplicarse para la adquisición de bienes del activo corriente de los sujetos beneficiarios.

Los beneficios tributarios contemplados en las presentes disposiciones serán efectivos desde la firma de los contratos para las adquisiciones, compras, contrataciones, importaciones e internaciones, aplicables a las actividades relacionadas en el artículo 1 de este decreto, para el beneficio exclusivo de la ejecución de los mismos y hasta la recepción final de las obras respectivas o el fin de la relación contractual con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) bajo cualquier modalidad de contratación.

En aquellos casos, en los cuales, con posterioridad al ejercicio de las facultades de fiscalización por parte de la Administración Tributaria, se llegare a determinar abuso en el uso de los beneficios tributarios concedidos en virtud de las presentes disposiciones, se procederá a revocar la resolución que las autorizó, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 260 del Código Tributario. Además, la Administración Tributaria deberá determinar y liquidar los tributos dejados de pagar a partir del ejercicio en que se determinó la existencia del abuso.

Otorgamiento de los beneficios

Art. 5.- Para el goce de los beneficios tributarios otorgados en las presentes disposiciones, los sujetos beneficiarios deberán presentar un escrito a la Dirección General de Impuestos Internos, por medio del cual se deberá informar sobre las contrataciones de obras, bienes o servicios respecto de los cuales se solicita el beneficio,

adjuntando los documentos correspondientes en los que se compruebe su vinculación con el programa a que se refiere el artículo 1 de las presentes disposiciones.

La Dirección General de Impuestos Internos, en un plazo que no exceda los diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la recepción del escrito al que refiere el presente artículo, emitirá la resolución correspondiente, a través de la cual podrá efectuar prevenciones o, en caso de que se cumplan todos los requisitos legales, declarará al solicitante como beneficiario de los beneficios contemplados en las presentes disposiciones.

Control tributario

Art. 6.- Para los efectos de control tributario tanto de los contratistas y subcontratistas, ya sean personas naturales o jurídicas, estarán obligados a llevar registros especiales por las operaciones de compras y ventas de bienes y prestaciones de servicios que efectúen y que sean requeridas para el desarrollo del contrato correspondiente, durante las etapas relativas a: planificación, diseño, suministro de equipos, herramientas, materiales, accesorios y repuestos, estudios, consultorías, supervisión y construcción, construcción de las obras civiles y redes de distribución de energía eléctrica, así como de sistemas de generación de energía eléctrica con base en recursos renovables; instalación y montaje de equipos; implementación de medidas ambientales y sociales; mejoramiento de accesos, adquisición de terrenos/inmuebles; obras complementarias; o de cualquier otra actividad que sea necesaria para la completa ejecución del Programa; haciendo constar en dicho registro, la vinculación de tales operaciones con el contrato respectivo, para efectos de fiscalizaciones ulteriores, los cuales deberán conservarse por el plazo y forma indicados en el artículo 147 del Código Tributario.

Asimismo, deberán presentar las declaraciones tributarias y aduaneras correspondientes, en relación con las exenciones contenidas en el presente decreto y a la legislación tributaria respectiva.

Exención en la transferencia de inmuebles

Art. 7.- Los propietarios o poseedores que vendan voluntariamente sus inmuebles a favor de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), estarán exentos del pago del Impuesto sobre la Renta que pudiera generar la venta de los mismos en concepto de Ganancia de Capital, en consecuencia, tampoco estarán obligados a presentar por dicha venta el formulario para el cómputo correspondiente a la misma.

Exoneración de aranceles registrales

Art. 8.- Exonérese del pago de cualquier arancel por los servicios que brinda el Centro Nacional de Registros (CNR), a los contratistas y subcontratistas que realicen actos sujetos a inscripción en el marco de la ejecución de lo establecido en las presentes disposiciones.

Deber de colaboración

Art. 9.- Todas las instituciones del Estado deberán atender con inmediatez las necesidades relacionadas a las actividades de planificación, diseño y construcción en el marco del "Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador", a fin de garantizar la realización expedita de las diligencias y trámites necesarios. Para tales efectos, las instituciones del Estado involucradas en el otorgamiento de permisos, calificaciones, licencias, factibilidades y en general cualquier tipo de autorización que se requiera, deberán facilitar la coordinación debida con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) emitiendo, a requerimiento de esta última, los lineamientos necesarios para la consecución expedita de dichos trámites, los cuales deberán ser emitidos y comunicados en un plazo no mayor de quince días hábiles posteriores a dicho requerimiento.

Conexión a la red de distribución

Art. 10.- Las empresas distribuidoras de energía eléctrica deberán facilitar las gestiones, trámites y servicios, así como realizar los ajustes o modificaciones necesarias a las redes de distribución existentes, de conformidad a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, para garantizar la conexión de los proyectos de extensión de red que forman parte del Programa.

Carácter especial

Art. 11.- Las presentes disposiciones tienen carácter especial y priman sobre cualquier ley especial o general que las contradiga.

Facultades especiales del Ministerio de Hacienda

Art. 12.- Se faculta al Ministerio de Hacienda, para que, por sí, o a través de cualquiera de sus dependencias, pueda emitir los acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones, o cualquier tipo de instrumento administrativo que garantice y viabilice la correcta y debida aplicación de lo dispuesto en las presentes disposiciones.

Vigencia

Art. 13.- El presente decreto tendrá una vigencia de seis años contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco.

ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA,
PRESIDENTE.

SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA,
PRIMERA VICEPRESIDENTA.

KATHERYN ALEXIA RIVAS GONZÁLEZ,
SEGUNDA VICEPRESIDENTA.

ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ,
PRIMERA SECRETARIA.

REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA,
SEGUNDO SECRETARIO.

REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO,
TERCER SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticinco.

PUBLÍQUESE,

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,
Presidente de la República.

MORENA ILEANA VALDEZ VIGIL,
Ministra de Turismo,
Encargada del Despacho del Ministerio de Economía.